

עין משפט
גזר מצוה

ח א מיי פכ"ב מה' שנת ה'לכג ל' תשס"ט א"ח ס"ו שטו סעף יא:

ב ב ג מיי פכ"ב מה' שנת ה'לכג לא סמג שס טש"ט א"ח ס"ו שא סעף מ':

י ד מיי שס טש"ט שס סעף מא':

יא ה ו מיי שס ה'לכג לג סמג שס טש"ט א"ח ס"ו שטו סעף יב:

יב ז מיי פכ"ו שס ה'לכג ו סמג שס טש"ט שס ס"ו שס סעף עז:

יג ח מיי פ"א מה' שאר אלות הטומאות ה'לכג ז: יד ט מיי פ"ה מה' טומאות מת ה'לכג ו ופי"ג מה' גלגל ה'לכג ח ז:

תורה אור השלם

1 והפלא י את מפרקי ואת מכות ודקק מכות גדולות ונאמנות וקלים רעים ונאמנים: דברים חז נט 2 לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ונאבדה חכמת הקביו ובינת גביו חסותה:

ישיעיהו כט די 3 הנה ימים באים נאם אזני אלהים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא יצאו למים כי אם לשבע את דברי ה':

4 ונעז מקם עד ים ומצפון ועד מורך ושטטון לבקש את דבר ה' ולא ימצאו:

עמות ח יב 5 מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא יצלו מים ימנא וכל משקה אשר ישתה בכל יליו ימנא:

ויקרא יא לד 6 וכל בלי דרש אשר ילד מקם אל טובו כל אשר תרובו יטמא ואתו תשבור: ויקרא יא לג 7 ויהי כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות ועתה ה' השקיד הואת לקניו לעד כי לא תשכב מפי ורע כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בקרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי: דברים לא כא

מוסף רש"י

כילת חתנים. לאו אהל הוא מפני שאין לה גג למעלה ורובת טפח מפני שהיא מונה בשפופה והיא יריעה שפורסן סביב למטה לשן (שורבין קב.) וכו"ו לעיל 100. שאין בשלשה סמך לגב טפח. שמונה חללסון קלי, ששאלה מורד רוחה למטה משלשה לגנה אן כי רוח טפח, דהוי כולה דופן ואין כאן אהל כלל, אלא הרחיבה עד טפח מתן שלשה לגנה, כאילו גנה טפח דמי ואסור לגטוה (שורבין קב.) אין בשיפועה טפח. מכנגד אלמנתי גגה עד מקום ששפת יריעה כלה שס לא הרחיב טפח, דהוי כולה דופן ואין כאן אהל כלל, אלא הרחיבה כל דופן ודופן באלכסוטה טפח, הוי יהוא חללסון אע"פ שהוא משופע קרוי אהל, כדכנן דפליגי לדברי אליעזר במכתב סוכה (יט:) כי שטעמי, וישאל לי איזו מטה שאין ברחבה שני טפחים ב' ג' חקר מטה שיהיה בגגה פחות מוטפת

ושני שיפועיה כל אחד פחות מטפה, וי"ל שהמטה רחבה בתשפטה ונקליטין הרבה ויאלץ הימנה לשני ראשיה ועלין למעלה פזרין אחר נמוך ואחד גבוה וקנים נמוים עליהם מנקליטין שבראשה נלקליטין שברגליה ופורם על המטה שמים ושגל כילות קטנות בגגה ויריעה גזולה פרוסה סביב המטה לפנות (שורבין קב.) הא דמיהדק. ועטמל לא משום אהל הוא אלא לילמא נפיל מרישה ואמי לאמי, הלכך כי מיהדק וקסור ברלועה תחת זאזורי שני ואי לא אסור (שם), שרץ שנמצא בתנור, ולא נגע בפת, הפת שבתוכו שניה. שני לטומאה ואינם טומאים חולין לנגע, מפני שהתנור תחילה. התנור קובל טומאה מן השרץ והפת מן הנגור (פוסטם ב.). ליחזויא האי תנורא כמאן דמלי טומאה. כיון דקד"ל אייר כלי חרס מטמא מן השרץ אע"פ שלא נגע, אלמא כמאן דמלי טומאה הוא, דהא לא נגע בו ומטמאו, ומיהוי נמי פת כאליו נוגעת בשרץ (שם). יכול יהו כל הכלים מטמאין באויר כלי חרס. אם כלי שטף נתון מתן כלי חרס ושרץ בלאיר החילון, יכול יאה כלי עץ או כלי מתכת שטמטו טמא, משום דמתיב כל חרס בתוכו יטמא (שם). וסמך ליה מכל האוכל. לומר הא כל אשר בתוכו שלמתיב כן נאכל למתיב לו, ואי כמאן דמלי טומאה חשיב ליה לחילון, מלמא טומאה נוגעת בגזו של כלי שטף וכלי שטף מטמא מנגנ, אלא שטע מניה כל אשר בתוכו יטמא מחמת כלי הוא דמטמא, ואשמעינן קרא דלכולן ומשקין הוא דמקנלי טומאה מנהל הטומאה אכל כלי לא (שם ב.).

אמר רב עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר והפלא ה' את מכותיו וגו'. ושאר השמועה פשוטה היא. והא דרב אדא בר אבהו דאמר ליה לרבה ליחזייה לתנור כמאן דמלי טומאה ותהוי פת ראשונה, הנה הוא מפורש בפסחים בסוף פ"א.

קלח:

שאין בשיפועה **טפח**. הרבה יש תימה ^(י) איך יתכן זה דל"כ למה הוא ראוי אם לכל השיפוע אין טפח ויש לפרש כגון שהסדין שפרוס על הכילה מונח על גבי קנים מרוצים ולא פשטו הסדין היטב ומונח ונופל צין קנה לקנה כעין שורות דיש עכשיו צין כל קנה שיפוע ואין בלחותו שיפוע טפח ודומק וי"מ

שאין בשיפוע טפח בגובה י' דכשיאל השיפוע טפח אין משם עד למטה גובה י' דלא חשיב אהל כדאשכחן בפ"ק דסוכה (דף י.) דכנילה כי הך מותר לישן בסוכה דלמחר רב יהודה אמר שמואל מותר לישן בנילות חתנים אע"פ שיש לה גג והוא שאינה י' טפחים ואין נראה לר"י דודאי נהי דגבי סוכה לא חשיב אהל וכן לגבי ק"ש כדאיתא התם (דף י.) מיהו לגבי שנת חשיב ואסירי שהרי משמרת וביעתא וקידרלא ומצינא אסירי משום אהל ולא משמע שיש בגובהה י' טפחים. מ"ר. ועוד קשה מדלקמן גבי כפיפה מנצית ובשם רבינו שמואל פי' דל"ג להאי לישנא כלל שיפועי אהלים כאהלים דמו דכסוף פ"ק דסוכה (דף יט:) מסקינן דשיפוע אהלים לאו כאהלים דמו ואי משום הא לא איריא דיש לפרש דהתם בלין בשיפועו טפח והכא כשיס בשיפועו טפח:

הא דמהדק. פירש ב"ר"ח שאינו נכסף דלא נראה כעין אהל: **דלא מהדק** שהוא נכסף: ואו אין נראה כעין אהל:

דבר ה' זה הקץ. דכתיב גבי גלות' שזעיס' לללות דבר ה' מפי ירימיה (שורא ח), מ"ר: ולישלש

תורה שתשתכח מישראל שנאמר י'והפלא ה' את מכותיך י'הפלאה זו איני יודע מהו כשהוא אומר ² לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא הוי אומר הפלאה זו תורה ת"ר ^כבשנכנסו רבותינו לחרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר ³ הנה ימים באים נאם ה' אלהים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה' וכתוב י'ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו דבר ה' זו הלכה דבר ה' זה הקץ דבר ה' זו נבואה ומאי ישוטטו לבקש את דבר ה' אמרו עתידה אשה שתטול ככר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידע אם טמאה היא ואם טהורה היא ואין מבין אם טהורה היא ואם טמאה היא בהדיא כתיב ביה ⁵מכל האוכל אשר יאכל אלא לידע אם ראשונה היא ואם שניה היא ואין מבין ⁶הא גמי מתניתין היא כדתנן ^טהשרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה שהתנור תחילה מסתפקא להו הא דאמר ליה רב אדא בר אבהו לרבא ליחזייה האי תנורא כמאן דמלי טומאה ותיהוי פת ראשונה א"ל לא אמרינן ליחזייה האי תנורא כמאן דמלי טומאה ⁷דתניא יכול יהו כל הכלים מיטמאין באויר כלי חרס ת"ל ⁸כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל אשר יאכל ⁹אוכלין ¹⁰ ממטמאין באויר כלי חרס ואין כלים מטמאין באויר כלי חרס תניא רבי שמעון בן יוחי אומר חם ושולם שתשתכח תורה מישראל שנאמר ⁷ כי לא תשכח מפי ורעו אלא מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו שלא ימצאו הלכה

לא ס"ד. למיהוי כמאן דמלי טומאה: דסניא יכול יהו כל הכלים **טמאים מאויר כלי חרס**. שאם היה כלי אחר בתוכו שיטמא מחמת השרץ שבלויר החילון או מחמת שיטמאלו אויר כלי החילון שהוא טמא: **תלמוד לומר כל אשר נסונו יטמא**. וסמין ליה מכל האוכל אשר יאכל: **אוכלין**. ומשקין שבתוכו טמאים ולא כלים. שמע מינה תרמי חדא דלא אמרינן חזייה כמאן דמלי טומאה דאם כן אם כלי שטף הוא הפנימי שטממא מנגבו יהא טמא דהא נגע בטומאה אלא לא אמרינן חזייה כמאן דמלי טומאה ואוכלין ומשקין שבתיוון הוא דמטמאי מחמת הכלי שהכלי ראשון והם שניים אצל כלים לא דהואיל דאין טומאה זו צאה אלא מחמת הכלי אשמעינן האי קרא שאין כלי שאינו אז הטומאה מטמא כלי:

הדבר מכמה פנים וכולן נכוחין למבין. ועוד מפני מה כשתפרקו אפילו על הארץ למה מניחין אותן, ובין לצורך גופן ובין לצורך מקומן שרי. ואנו פירשנו מה שקבלנו, ולפי שהוא מלאכת שמים הזכרנו דברים ודבריו וזולתנו שאמרנו מוטלות ומושלכות לארץ הוי, לא כתבנו הפיראס שעל הדברים הללו. וראינו סיוע על הטעם שהזכרנו כי קבלתהו. וטווינן של דברים הללו בפרק המוציא תפילין שגדרום רבותינו בעניין תוספת אהלים, כלומר טעם אחד הן, וליולי כן הקושיא היה מקשה מהם. סינא, כובע שמשימין בני אדם בראשיהן יוצא מכין פסל מן הראש כשיעור טפח [מן חסין] הן יתר, ואנן [ניא: וכמה] ראינוהו פעמים רבות, ועושיין אותו להאחיל על הפנים שלא יכס השמש, וכשהוא מחרוק ביהור ואינו ככף כבדו, חשוב כאהל אסור. הא דתניא גוד בכיסכו מותר. פי' חמת שיש עליה חוטיין או משיחות קשורין מצדדיה, מותר לנטוהה בשבת באותן היתידות המוכנין לה. אמר רב בשני בני אדם מותר אבל באדם אחד אסור, כי צריך לתת חוטי הצד האחד ואח"כ יתוויר ויגביה ויתן הצד האחר, ולפיכך אסור שנמצא נוטה אוהל. והוה שאמר אביי כבילה שיש בגגה טפח, שאסור לנטוהה בשבת, אפילו בעשרה בני אדם אי אפשר דלא מימתא ביה פורתא, פשוטה היא. והא דתניא בירה ששטמטה אחת מירכותיה מותר לטלטלה ב' אסור לטלטלה. כירה זו כלי מתכות היא, וכל זמן שחורת כלי עליה מותר לטלטלה לצורך מקומה. לפיכך אם ניטלה אחת מירכותיה עדיין כלי היא שיכולה לעמוד ב', אבל אם ניטלו ב', בטלה מותרת כלי שאינה יכולה לעמוד בשמים. רב אמר אפילו אחת אם ניטלה אסור לטלטלה, גזירה שמא יתקע, והילכתא כרב.

הנה הוא מפורש בפסחים בסוף פ"א.

תולין פרק עשרים שבת

כילס חתנים. לא דמיא לשאר כילות ששאר כילות פרוקות על גבי קינוף שהיא לר' רגלים ויש לה גג דהוי אהל ושל חתנים על גבי נקליטין שאינם אלא שנים בלמנעית המטה וקנה נתון עליהם והגגד נתון עליו ונופל לכאן ולכאן ואין לה גג טפח הלכך לאו אהל הוא:

בפתוח מג'. שהיא הולכת ומתפשטת למטה: **ולא אמרו אלא שאין בשיפועה טפח**. שאין כל זד ועד י' נפשט למטה להתרחק טפח מכנגד למנעיתו דהיינו שאין צרחנו למטה טפחיים. ויכילן חתנים אינה עשויה לישן תחתיה: **אצל נחשא מפוריא טפח**. ההוא טפח הוה קיר לאהל והמטה נעשית לו גג: **סייפאל**. כובע של לבד פלטרין: **אסור**. ללאת בו שבת ולקמיה מפרש ואזיל: **הא דאיש ביה טפח**. שהוא מתפשט להלן מראשו טפח אסור משום אהלל: **אלא מעשה שרביז בגלימיה טפח**. הניח טליתו על ראשו כדרך שהוא מתעטף ^א והרחיקה להלן מראשו טפח: **אלא**. טעמא לאו משום אהל הוא אלא משום שלא יגביהו הרוח מראשו ואמי ללאתיו ארבע אמות הלכך מיהדק צראשו ספיר שרי לא מיהדק אסור: **פרסי בשבס וחדא צבורה**. שהיית רגיל לומר שני דברים משמו בלכות שבת ואחת צבורה דלנקמן: **גוד כפיסנא**. גוד צרצועמיו ומונח על מקום קבוע שלו: **מוסר לנטוטו בשבס**. והא דאמרן לעיל פטור אצל אסור היכא דלא הוי ממוקן כפיסין: **כז' בני אדם**. לא מיממח לי שפיר: **באדם אחד**. ממתח ליה שפיר שמומחו על יעד זו וקושרו ביה ומוחו על יעד זו וקושרו בזה כך פירשו צרותי וכן מלמתי בתשובת הגאונים ואיני יודע מהו: **איך**. דשבת מאי היא: **מירכוסיה**. פטפופים שלה כעין רגלים: **שמא יתקע**. כשמחצר לה רגל יתקענה צחוק והוי צונה אצל ס"ק) היכא דלא נשמטה אלא אחת לא חשיב לתמקע כולי האי: **הפלא ופלא**. סיפא דקרא ואזכרה חכמת חכמיו: **כדרס**. על שם שהיו יושבין שורות שורות כדרס: **זו הלכה**. דכדכתיב (דברים ה) [להגיד לבסן] את דבר ה' דהיינו תורה: **זו נצוה**. דכדכתיב (הושע ח) דבר ה' אשר היה אל הושע וגו': **זה הקץ**. ^אלא ידענא מהיכא: **בהדיא כתיב** ומורה שכתב הרי כתובה ומונחת יקראו ויראו: **שהסנור פתלה**. שטעמא מן האויר דכדכתיב (ויקרא יא) אל תוכו והוא חוזר ומטמא חורליין שצמכו מן האויר: **כמאן דמלי טומאה**. כשנפל השרץ בלוירו דהא צולא נגיעה מטמא והלכך כמאן דמלי טומאה הוא ותהוי פת ראשונה:

לא ס"ד. למיהוי כמאן דמלי טומאה: דסניא יכול יהו כל הכלים **טמאים מאויר כלי חרס**. שאם היה כלי אחר בתוכו שיטמא מחמת השרץ שבלויר החילון או מחמת שיטמאלו אויר כלי החילון שהוא טמא: **תלמוד לומר כל אשר נסונו יטמא**. וסמין ליה מכל האוכל אשר יאכל: **אוכלין**. ומשקין שבתוכו טמאים ולא כלים. שמע מינה תרמי חדא דלא אמרינן חזייה כמאן דמלי טומאה דאם כן אם כלי שטף הוא הפנימי שטממא מנגבו יהא טמא דהא נגע בטומאה אלא לא אמרינן חזייה כמאן דמלי טומאה ואוכלין ומשקין שבתיוון הוא דמטמאי מחמת הכלי שהכלי ראשון והם שניים אצל כלים לא דהואיל דאין טומאה זו צאה אלא מחמת הכלי אשמעינן האי קרא שאין כלי שאינו אז הטומאה מטמא כלי: **הלכה**

הדבר מכמה פנים וכולן נכוחין למבין. ועוד מפני מה כשתפרקו אפילו על הארץ למה מניחין אותן, ובין לצורך גופן ובין לצורך מקומן שרי. ואנו פירשנו מה שקבלנו, ולפי שהוא מלאכת שמים הזכרנו דברים ודבריו וזולתנו שאמרנו מוטלות ומושלכות לארץ הוי, לא כתבנו הפיראס שעל הדברים הללו. וראינו סיוע על הטעם שהזכרנו כי קבלתהו. וטווינן של דברים הללו בפרק המוציא תפילין שגדרום רבותינו בעניין תוספת אהלים, כלומר טעם אחד הן, וליולי כן הקושיא היה מקשה מהם. סינא, כובע שמשימין בני אדם בראשיהן יוצא מכין פסל מן הראש כשיעור טפח [מן חסין] הן יתר, ואנן [ניא: וכמה] ראינוהו פעמים רבות, ועושיין אותו להאחיל על הפנים שלא יכס השמש, וכשהוא מחרוק ביהור ואינו ככף כבדו, חשוב כאהל אסור. הא דתניא גוד בכיסכו מותר. פי' חמת שיש עליה חוטיין או משיחות קשורין מצדדיה, מותר לנטוהה בשבת באותן היתידות המוכנין לה. אמר רב בשני בני אדם מותר אבל באדם אחד אסור, כי צריך לתת חוטי הצד האחד ואח"כ יתוויר ויגביה ויתן הצד האחר, ולפיכך אסור שנמצא נוטה אוהל. והוה שאמר אביי כבילה שיש בגגה טפח, שאסור לנטוהה בשבת, אפילו בעשרה בני אדם אי אפשר דלא מימתא ביה פורתא, פשוטה היא. והא דתניא בירה ששטמטה אחת מירכותיה מותר לטלטלה ב' אסור לטלטלה. כירה זו כלי מתכות היא, וכל זמן שחורת כלי עליה מותר לטלטלה לצורך מקומה. לפיכך אם ניטלה אחת מירכותיה עדיין כלי היא שיכולה לעמוד ב', אבל אם ניטלו ב', בטלה מותרת כלי שאינה יכולה לעמוד בשמים. רב אמר אפילו אחת אם ניטלה אסור לטלטלה, גזירה שמא יתקע, והילכתא כרב.

הנה הוא מפורש בפסחים בסוף פ"א.

מסורת הש"ס

א) עידינן קב. ע"ש לעיל מה: ע"ש, ב) [נסוכה יט:], ג) עידינן קב: דשס, ד) [ז"ל דאסור וכו"א בזהל"ש, ה) ר"מ ל"ג אלא, ו) [ענין פי' כירה זו כלי מתכת הוא וכל זמן שחורת כלי עליה מותר לטלטלה לצורך מקומה לפיכך אם אחת מירכותיה נשטטה עדיין היא כלי שיכולה לעמוד בשלם אצל אם נטלו שמים בטלה מחמת כלי שאינה יכולה לעמוד בשמים, ו) [ומתורה: ג. מכות יג: ע"ש, ח) [תוספ' עדיות פי"א, ט) פסחים כ. כלים פ"ח מה' כ, ו) פסחים כ, ז) עיין רש"י

הגהות הב"ח

א) גבי' אכלין ומשקין ממתמין בלזיר: ב) [רש"י ד"ה ולא אמרן כי דז ועד בתפשוט מטה:] ג) ד"ה אלא מעשה וכו' מתעטף בה על ראשו והרחיקה: ד) [תוב' ד"ה שאין וכו' מימח: י"ב ועידינן דף קק מ"ח כז"י על ענין מיומן שכתב החוס' כאן:

גליון הש"ס

גבי' אח נבי מתני' דיא. ע"י חולין ק' ע"כ מור"ח דמתן הכנה: רש"י ר"ח זה ב"י לא ידענא. ע"י ככות כ"ע ע"כ רש"י ד"ה מאן שטמא ליה וכו"י:

הגהות הגר"א

[א] גבי' ואלא אמרן אלא שאין בש"ס אצל יס ככ"ט שפועי אהלם כאהלים דמו) חזקו"מ וכו' הרמב"ם כ"י לה (ועמ"ש רבינו שא"ס פ"י שטו ס"ק טא):

לעוי רש"י

פלטרין [פילטרין]. כוכב לבד.

מוסף תוספות

א. פירש"י ד"ל דטעמא לאו משום דילמא חזייל דמתי לאתווי. ה"י ס"ו. ב. משום אהל ובמדק מיתסר. מ"י ה"ק. ג. אבל גלימא. מוס' ה"ל"ש. דהוא בגד רך. שיער להרין. ד. למטה. ח"ל"ש. ה. ושירי. מ"י פ"ר. ו. בל של. מוס' ה"ל"ש. ז. שנה. מוס' ה"ל"ש.

רב נסים גאון

כשנכנסו רבותינו לחרם כבדו פישרשו בפרות בזמי' דבני מרברא וכי כרם שם אלא אלו תלמידי חכמים שהם עשויים שורות שורות ככרם.

רבינו הגנאל

כילת חתנים כדאמרי שאין בגגה טפח, ולא בפחות מג' סמך לגגה, וגם אינה יורדת למטה מן המיטה טפח. צ"ע שבעין שמועה זו בפרק מי שהוציאוהו גרים גמ', פעם אחת לא נכנסו לגמל עד שחשיכה, ותקעשה בעינינו גופן